

Totschlag — Prüfungsschema § 212 StGB

Tötungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Objektiver Tatbestand

§ 212 I StGB verlangt, dass der Täter einen anderen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein. Zu prüfen sind Tatobjekt, Tötungshandlung, Erfolg, Kausalität und objektive Zurechnung.

1. Anderer Mensch als Tatobjekt

Taugliches Tatobjekt ist jeder andere lebende Mensch. Der strafrechtliche Lebensschutz beginnt nach h. M. mit dem Beginn der Geburt, also mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen, bei einer Schnittentbindung mit dem Beginn des operativen Eingriffs; davor greifen allein die §§ 218 ff. StGB. Er endet mit dem Hirntod, dem irreversiblen Ausfall der Gesamtfunktion von Groß- und Kleinhirn sowie Hirnstamm.

2. Tötungshandlung

Jedes willensgetragene Verhalten, das den Tod eines anderen Menschen herbeiführt. Die Tat kann auch durch Unterlassen begangen werden, wenn den Täter eine Garantenstellung trifft und ihm das Eingreifen möglich und zumutbar war (§ 13 StGB).

3. Taterfolg

Eintritt des Todes des Opfers, also der Hirntod. Tritt der Tod nicht ein, kommt nur Versuch nach §§ 212, 22, 23 I StGB in Betracht — der Versuch ist als Verbrechen stets strafbar (§ 12 I StGB).

4. Kausalität

Die Handlung ist kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfele (Äquivalenztheorie, *conditio sine qua non*). Beim Unterlassen ist die Quasi-Kausalität zu prüfen: Das gebotene Handeln darf nicht hinzugedacht werden können, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfele.

5. Objektive Zurechnung

Der Täter muss eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen haben, die sich gerade im tatbestandlichen Erfolg realisiert hat. Die Zurechnung entfällt bei atypischen Kausalverläufen, bei eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des Opfers und regelmäßig bei freiverantwortlichem Dazwischentreten eines Dritten.

II. Subjektiver Tatbestand

1. Tötungsvorsatz

Wissen und Wollen der Verwirklichung aller objektiven Tatbestandsmerkmale im Zeitpunkt der Tathandlung (§ 8 StGB). Bedingter Vorsatz genügt: Der Täter muss den Tod des Opfers nicht anstreben, es reicht, dass er ihn für möglich hält und billigend in Kauf nimmt.

2. Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit

Bewusst fahrlässig handelt, wer die Möglichkeit des Todeseintritts zwar erkennt, aber pflichtwidrig darauf vertraut, der Erfolg werde ausbleiben. Die Abgrenzung ist aufgrund einer Gesamtwürdigung aller objektiven und subjektiven Tatumstände vorzunehmen, insbesondere der objektiven Gefährlichkeit der Handlung, der Tatmotivation und der psychischen Verfassung des Täters.

3. Irrtümer

Ein Irrtum über Tatumstände schließt den Vorsatz aus (§ 16 I StGB); der *error in persona vel obiecto* ist bei tatbestandlicher Gleichwertigkeit der Objekte unbeachtlich. Beim Fehlgehen der Tat (*aberratio ictus*) ist nach h. L. Versuch am anvisierten Objekt in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) am getroffenen Objekt anzunehmen.

III. Rechtswidrigkeit

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. In Betracht kommen vor allem Notwehr und Nothilfe (§ 32 StGB), die auch eine Tötung decken können, sowie die rechtfertigende Pflichtenkollision. Der rechtfertigende Notstand (§ 34 StGB) scheidet bei der Tötung eines Menschen zur Rettung anderer Menschen aus, weil Leben gegen Leben nicht abwägbar ist. Eine Einwilligung des Opfers rechtfertigt die Tötung nicht — das zeigt bereits die Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB.

IV. Schuld

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere des entschuldigenden Notstands (§ 35 StGB) und des Notwehrexzesses (§ 33 StGB). Ein übergesetzlicher entschuldigender Notstand wird nur in extremen Ausnahmefällen erwogen und ist umstritten.

V. Strafzumessung: §§ 212 II, 213 StGB

Der Strafraum des § 212 I StGB beträgt Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren; in besonders schweren Fällen ist nach § 212 II StGB auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen. § 213 StGB sieht für den minder schweren Fall Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor.

1. Provokationsfall, § 213 Var. 1 StGB

Der Täter wurde ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen von dem Getöteten zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung zum Zorn gereizt und dadurch auf der Stelle zur Tat hingerissen. Erforderlich ist ein motivatorischer Zusammenhang zwischen Provokation und Tat; eine vom Täter selbst schuldhaft herbeigeführte Provokation genügt nicht.

2. Sonstiger minder schwerer Fall, § 213 Var. 2 StGB

Gesamtwürdigung aller Umstände der Tat und der Täterpersönlichkeit; der Fall muss vom Regelfall des Totschlags so deutlich abweichen, dass der Strafraum des § 212 I StGB unangemessen erscheint. § 213 StGB ist kein eigener Tatbestand, sondern eine reine Strafzumessungsregel und daher erst nach der Schuld zu erörtern.

VI. Verhältnis zu §§ 211, 216, 222 StGB und Konkurrenzen

Nach der Klausurpraxis wird § 212 StGB vorab geprüft und § 211 StGB anschließend als Qualifikation; die Rechtsprechung behandelt § 211 StGB dagegen als eigenständigen Tatbestand, was sich bei der Teilnahme über § 28 StGB auswirkt. Die Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) verdrängt als Privilegierung den § 212 StGB, die fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) tritt hinter dem vorsätzlichen Delikt zurück. Körperverletzungsdelikte auf demselben Weg zum Tod werden vom vollendeten Tötungsdelikt konsumiert.

Typische Streitstände

Eventualvorsatz — Bedingter Tötungsvorsatz oder bewusste Fahrlässigkeit

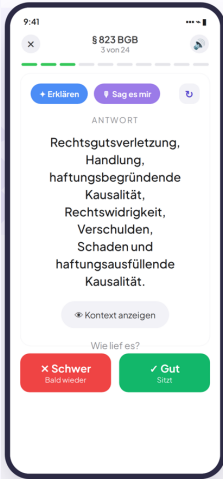
Die Rechtsprechung folgt der Billigungs- bzw. Gleichgültigkeitsformel: Bedingter Vorsatz liegt vor, wenn der Täter den Tod als möglich erkennt und ihn billigend in Kauf nimmt oder sich um das erstrebte Ziel willens damit abfindet — auch wenn ihm der Erfolg unerwünscht ist. Die Literatur setzt teils an anderer Stelle an, etwa mit der Möglichkeits-, der Wahrscheinlichkeits- oder der Ernstnahmetheorie, die auf das kognitive Element abstellen und das voluntative Element abschwächen; die von der Rechtsprechung früher betonte „Hemmschwellentheorie“ ist inzwischen relativiert und begründet keine eigenständige Beweisregel, sondern nur die Pflicht zu einer besonders sorgfältigen Gesamtwürdigung. Bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen liegt der Schluss auf den Tötungsvorsatz nahe, ist aber nicht zwingend.

Lebensbeginn — Beginn des strafrechtlichen Lebensschutzes

Nach h. M. wird der Mensch mit dem Beginn der Geburt, also mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen, taugliches Objekt der §§ 211 ff. StGB; bei der Schnittentbindung tritt der Beginn des operativen Eingriffs an diese Stelle. Eine Mindermeinung will den Lebensschutz erst mit der Vollendung der Geburt einsetzen lassen und orientiert sich damit an § 1 BGB — praktisch bedeutsam ist der Streit für Schädigungen während des Geburtsvorgangs, die sonst nur nach den §§ 218 ff. StGB oder gar nicht erfasst wären, weil eine fahrlässige Leibesfruchtschädigung nicht strafbar ist.

Sterbehilfe — Selbsttötung, Suizidbeteiligung und Sterbehilfe

Die eigenverantwortliche Selbsttötung ist keine tatbestandsmäßige Tat, sodass Anstiftung und Beihilfe hierzu mangels rechtswidriger Haupttat straflos sind; die Abgrenzung zur strafbaren Fremdtötung nach § 216 StGB richtet sich nach der Tatherrschaft über den unmittelbar lebensbeendenden Akt — führt das Opfer den letzten Akt selbst aus, liegt Suizid vor. Zulässig ist die indirekte Sterbehilfe, bei der eine ärztlich gebotene Schmerzbehandlung als unvermeidbare Nebenfolge die Lebenszeit verkürzt, sowie der Behandlungsabbruch, wenn er dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht; darauf, ob der Abbruch durch Tun oder Unterlassen erfolgt, kommt es nach der Rechtsprechung nicht an. Die gezielte aktive Fremdtötung auf Verlangen bleibt dagegen nach § 216 StGB strafbar.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.